

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 chaâbane 1422 – 23 octobre 2001

144^{ème} année

N° 85

Sommaire

Lois

- Loi n° 2001-95 du 22 octobre 2001**, portant ratification d'un protocole des règles d'origine et des mesures préventives, annexé à la convention économique, commerciale et technique en date du 17 juin 1988, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït..... **3731**
- Loi n° 2001-96 du 22 octobre 2001**, portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, relatif à l'octroi d'un don pour le renforcement des équipements de formation pour le centre de formation professionnelle de pêche de Mahdia..... **3731**
- Loi n° 2001-97 du 22 octobre 2001**, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington, le 25 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour la contribution au financement du projet sectoriel des transports (Phase II)..... **3731**
- Loi n° 2001-98 du 22 octobre 2001**, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 23 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de banques..... **3731**
- Loi n° 2001-99 du 22 octobre 2001**, portant approbation de la convention de crédit conclue le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Instituto de Crédito Oficial du Royaume d'Espagne (ICO)..... **3732**
- Loi n° 2001-100 du 22 octobre 2001**, portant approbation de la convention de crédit acheteur conclue le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espagne)..... **3732**
- Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001**, modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999..... **3732**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 20 octobre 2001, portant délégation de signature..... 3733

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un chef de service..... 3733

Nomination d'un inspecteur adjoint..... 3733

Liste des commis d'administration à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2000, exerçant aux communes de Guettar, Metlaoui et M'dhilla..... 3733

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2001-2428 du 16 octobre 2001, portant création de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse..... 3733

Décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales..... 3734

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2001-2430 du 16 octobre 2001, fixant l'organigramme de l'office des terres domaniales..... 3735

Décret n° 2001-2431 du 16 octobre 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office des terres domaniales..... 3735

Ministère de l'Education

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2001, portant report de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire..... 3737

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un membre représentant le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au conseil d'entreprise de l'office des Tunisiens à l'étranger..... 3737

Ministère des Finances

Décret n° 2001-2432 du 16 octobre 2001, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 3737

Décret n° 2001-2433 du 16 octobre 2001, accordant à la société "Golf des Oasis" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 3738

Arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'application des articles 26 à 26 terdecies du code des douanes..... 3739

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurances et de réassurances..... 3744

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement..... 3744

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 2001-2434 du 16 octobre 2001, relatif à la prorogation de la durée d'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière d'habitation dans le périmètre d'intervention foncière à Hmadet Douik, gouvernorat de Sousse.... 3744

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie franco-tunisienne du pétrole..... 3744

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre..... 3744

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte..... 3744

Nomination d'un membre représentant le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat au conseil d'entreprise de l'office du développement du centre ouest..... 3744

Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste au titre de l'année 2000..... 3744

Loi n° 2001-95 du 22 octobre 2001, portant ratification d'un protocole des règles d'origine et des mesures préventives, annexé à la convention économique, commerciale et technique en date du 17 juin 1988, conclu entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifié, le protocole des règles d'origine et des mesures préventives, annexé à la convention économique, commerciale et technique en date du 17 juin 1988, annexé à la présente loi et conclu à Tunis le 18 avril 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de l'Etat du Koweït.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

Loi n° 2001-96 du 22 octobre 2001, portant ratification d'un échange de notes entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon, relatif à l'octroi d'un don pour le renforcement des équipements de formation pour le centre de formation professionnelle de pêche de Mahdia (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est ratifié, l'échange de notes relatif à l'octroi d'un don pour le renforcement des équipements de formation pour le centre de formation professionnelle de pêche de Mahdia, annexé à la présente loi et signé à Tunis le 21 juin 2001, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Japon.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

Loi n° 2001-97 du 22 octobre 2001, portant approbation de l'accord de prêt conclu à Washington, le 25 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement pour la contribution au financement du projet sectoriel des transports (Phase II) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvé, l'accord annexé à la présente loi conclu, à Washington le 25 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt de quarante et un millions (41.000.000) Euros pour la contribution au financement du projet sectoriel des transports (Phase II).

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

Loi n° 2001-98 du 22 octobre 2001, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 23 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention de crédit annexée à la présente loi conclue à Tunis, le 23 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Union Tunisienne de Banques et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant en Euro représentant la contre valeur d'un million deux cent soixante six mille huit cent quarante et un dinars et sept cent soixante seize millimes (1.266.841,776), et ce, pour financer, en partie, l'opération d'équipement de 22 passages à niveau.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

Loi n° 2001-99 du 22 octobre 2001, portant approbation de la convention de crédit conclue, le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Instituto de Crédito Oficial du Royaume d'Espagne (ICO) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention de crédit annexée à la présente loi conclue à Madrid, le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et l'Instituto de Crédito Oficial du Royaume d'Espagne (ICO) et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de six cent trente trois mille deux cent soixante douze (633.272) Euros, et ce, pour financer en partie l'opération d'équipement de 22 passages à niveau.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

Loi n° 2001-100 du 22 octobre 2001, portant approbation de la convention de crédit acheteur conclue le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espagne) (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. – Est approuvée, la convention de crédit acheteur annexée à la présente loi conclue à Madrid, le 9 mai 2001, entre la République Tunisienne et la Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Espagne) et relative à l'octroi à l'Etat Tunisien d'un prêt d'un montant de six cent trente trois mille deux cent soixante douze (633.272) Euros, et ce, pour financer en partie l'opération d'équipement de 22 passages à niveau.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001, modifiant le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. – Les dispositions du paragraphe sept de l'article 85 du code de la route, promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

"Non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule dans un délai de trois mois à partir de la date de la signature de l'acte du transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionnée sur le certificat ou par celui chargé d'effectuer la cession dudit véhicule ou de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivré par les services de la douane".

Art. 2. – Est ajouté l'article 124 au code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, libellé comme suit :

Article 124. – Le non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule après 15 jours et sans dépasser trois mois à partir de la date de la signature de l'acte du transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionnée sur le certificat ou par celui chargé d'effectuer la cession dudit véhicule ou à partir de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivré par les services de la douane, donne lieu au paiement d'une amende de vingt dinars pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Cette amende est perçue au profit de la trésorerie générale de Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 22 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 octobre 2001.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 20 octobre 2001, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 99-2160 du 28 septembre 1999, chargeant Madame Salwa Kadri épouse Kobbi, administrateur conseiller, des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des services communs au Premier ministre,

Vu le décret n° 2001-290 du 23 janvier 2001, portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Article premier. – Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Salwa Kadri épouse Kobbi, administrateur conseiller, chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale des services communs au Premier ministre, est habilitée à signer, par délégation du Premier ministre, les actes de la gestion administrative et financière au Premier ministre.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 octobre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2426 du 17 octobre 2001.

Monsieur Nizar Jaouadi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation, du suivi et de la logistique à la direction générale des relations extérieures et de la coopération internationale au ministère de l'intérieur.

Par décret n° 2001-2427 du 17 octobre 2001.

Monsieur Faouzi Marrouchi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur adjoint à l'inspection générale du ministère de l'intérieur.

Liste des commis d'administration à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2000, exerçant aux communes de Guettar, Mélaoui et M'dhilla

Monsieur Sahbi Dinari (commune de Mélaoui).

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2001-2428 du 16 octobre 2001, portant création de l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 91-517 du 10 avril 1991, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général, de secrétaire principal et de secrétaire des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 94-2578 du 19 décembre 1994, portant organisation administrative et financière des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé,

Vu le décret n° 95-470 du 23 mars 1995, relatif à l'organisation du ministère de l'enseignement supérieur, tel que modifié et complété par le décret n° 99-636 du 22 mars 1999,

Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de technicien supérieur de la santé,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse".

L'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse est placée sous la tutelle des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé publique, son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 2. – Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 95-2485 du 18 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de premier cycle et du diplôme national en art et métiers,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 95-2605 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de premier cycle d'études d'architecture et du diplôme national d'architecte,

Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'études supérieures spécialisées,

Vu le décret n° 98-1331 du 22 juin 1998, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales en sciences agronomiques,

Vu le décret n° 99-1023 du 10 mai 1999, fixant le régime des inscriptions, des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur délivré par l'école polytechnique de Tunisie,

Vu l'avis des ministres de la jeunesse, de l'enfance et des sports, de la défense nationale, de l'agriculture, des affaires sociales, des technologies de la communication et de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Le présent décret fixe l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche conformément au tableau prévu à l'article 3 du présent décret.

Art. 2. – Sont délivrés, des diplômes en langue française ou en langue anglaise, aux étudiants selon leur demande.

Art. 3. – La traduction officielle des diplômes nationaux doit se conformer aux termes mentionnés au tableau suivant :

Ancienne appellation	Nouvelle appellation	Appellation en anglais
Diplôme national d'ingénieur	Diplôme national d'ingénieur	National engineering degree
Diplôme national d'architecte	Diplôme national d'architecte	National architecture degree
Diplôme national en art et métiers	Diplôme national en arts et métiers	National degree in arts and crafts
Diplôme d'études supérieures spécialisées	Mastère spécialisé	Applied master
Diplôme d'études approfondies	Mastère	Master
Doctorat	Doctorat	Ph. D. (Philosophy doctorate)

Art. 4. – Sont abrogées, les appellations contraires au présent décret et relatives aux diplômes mentionnés à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. – Le ministre de l'enseignement supérieur et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2430 du 16 octobre 2001, fixant l'organigramme de l'office des terres domaniales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret-loi n° 61-15 du 30 septembre 1961, portant création de l'office des terres domaniales, approuvé par la loi n° 61-58 du 1er décembre 1961, telle que modifiée par la loi n° 62-2 du 9 janvier 1962,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et notamment son article 10 bis,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 112,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 2001-82 du 5 janvier 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des terres domaniales,

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'office des terres domaniales en date du 26 novembre 1997,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'organigramme de l'office des terres domaniales est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. – La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi à l'office des terres domaniales.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément au décret n° 2001-2431 du 16 octobre 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office des terres domaniales.

Art. 3. – L'office des terres domaniales est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'office et les relations entre ces structures.

L'actualisation du manuel de procédures se fait chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. – Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2001-2431 du 16 octobre 2001, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office des terres domaniales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret-loi n° 61-15 du 30 septembre 1961, portant création de l'office des terres domaniales approuvé par la loi n° 61-58 du 1er décembre 1961, telle que modifiée par la loi n° 62-2 du 9 janvier 1962,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 78-60 du 2 janvier 1978, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office des terres domaniales, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2069 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 99-1855 du 31 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office des terres domaniales,

Vu le décret n° 2001-2430 du 16 octobre 2001, fixant l'organigramme de l'office des terres domaniales,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les emplois fonctionnels de directeur général adjoint, de directeur, de sous-directeur et de chef de service à l'office des terres domaniales, sont attribués lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

a – l'emploi fonctionnel doit être prévu par l'organigramme et vacant,

b – l'emploi fonctionnel doit être déclaré vacant par la loi des cadres,

c – le candidat doit remplir les conditions minima fixées dans le tableau suivant :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de service	1/ Le candidat doit être : - soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie "A1", - soit titulaire d'un grade de la sous-catégorie "A2" depuis cinq ans au moins. 2/ Il doit être, en outre, titulaire du baccalauréat au moins ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'office pour la nomination à un grade des catégories "A" ou "B". Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans les sous-catégories "A1" ou "A2" est fixée à sept ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 35 ans.
Sous-directeur	1/ Le candidat doit être titulaire d'un grade de la sous-catégorie "A1" depuis cinq ans au moins ou avoir exercé la fonction de chef de service durant cinq ans au moins. 2/ Il doit être, en outre, titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'office pour la nomination à un grade des sous-catégories "A1" ou "A2". Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou dans la fonction sus-indiquée est fixée à sept ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 40 ans.
Directeur	1/ Le candidat doit être titulaire du grade d'administrateur en chef ou d'ingénieur en chef ou d'un grade équivalent depuis quatre ans au moins ou avoir exercé la fonction de sous-directeur durant quatre ans au moins. 2/ Il doit être, en outre, titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'office pour la nomination à un grade des sous-catégories "A1" ou "A2". Dans le cas où cette deuxième condition fait défaut, l'ancienneté minimum dans le grade ou dans la fonction sus-indiquée est fixée à six ans et l'âge du candidat ne doit pas être inférieur à 42 ans.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Directeur général adjoint	1/ Le candidat doit être titulaire du grade d'administrateur général ou d'ingénieur général ou d'un grade équivalent depuis trois ans au moins ou avoir exercé la fonction de directeur durant trois ans au moins. 2/ Il doit être, en outre, titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'office pour la nomination à un grade des sous-catégories "A1" ou "A2".

Art. 2. – La période de bonification et celle exercée en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans la calcul de l'ancienneté exigée dans le grade ou dans la fonction pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 3. – Les emplois fonctionnels indiqués à l'article premier ci-dessus sont attribués par décision du président directeur général, après approbation préalable de l'autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.

L'emploi de directeur général adjoint est attribué par décision du président directeur général, après approbation préalable des autorités de tutelle.

Art. 4. – Le retrait des emplois fonctionnels de directeur, de sous-directeur et de chef de service intervient par décision du président directeur général sur la base d'un rapport écrit du chef de l'administration concernée et des observations écrites formulées par l'agent en question.

Ce retrait est soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. – Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Toutefois, l'agent concerné continue à bénéficier des indemnités et des avantages liés à l'emploi fonctionnel qu'il occupait durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1 – que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou une suspension des fonctions pour faute grave,

2 – et que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans la fonction concernée.

Art. 6. – L'intérim des emplois fonctionnels sus-indiqués est attribué aux agents remplissant les conditions prévues par l'article premier du présent décret. Toutefois, l'ancienneté requise pour le grade ou la fonction est diminuée d'une année par rapport à la durée prévue par l'article premier du présent décret.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L'attribution, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président directeur général sur proposition du chef de l'administration concernée.

Le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et des avantages y afférents.

Art. 7. – Nonobstant les conditions prévues par le présent décret, les agents chargés des emplois fonctionnels, à la date de parution du présent décret, conservent leurs fonctions.

Art. 8. – Les ministres de l'agriculture et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

Arrêté du ministre de l'éducation du 19 octobre 2001, portant report de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-110 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2163 du 27 septembre 1999,

Vu l'arrêté du 4 novembre 1997, portant organisation de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire,

Vu l'arrêté du 6 juin 2001, portant ouverture de l'examen professionnel pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire.

Arrête :

Article premier. – La date du déroulement de l'examen professionnel, pour la nomination dans le grade d'inspecteur principal de l'enseignement secondaire, ouvert par l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, est reportée au 15 décembre 2001 et jours suivants.

Art. 2. – La clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au 15 novembre 2001.

Tunis, le 19 octobre 2001.

Le Ministre de l'Education

Moncer Rouissi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 17 octobre 2001.

Monsieur Mohamed El Mokni est nommé membre représentant le ministère de la coopération internationale et

de l'investissement extérieur au conseil d'entreprise de l'office des Tunisiens à l'étranger en remplacement de Mademoiselle Nabiha Doghri.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2001-2432 du 16 octobre 2001, accordant à la société tunisienne d'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 6 décembre 1999,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – La société tunisienne d'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la TVA dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret et nécessaires à la réalisation des projets suivants :

- gazoduc de Mornag à Radès,

- gazoduc de la phase 3 de la boucle de Tunis,

- alimentation des zones industrielles de Grombalia et Bouargoub de gaz naturel.

Art. 2. – La société tunisienne d'électricité et du gaz s'engage par écrit à ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements importés, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de mise à la consommation.

Art. 3. – La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquiescement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. – Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

Liste des équipements nécessaires :

- au gazoduc de Mornag à Radès,
- au gazoduc de la phase 3 de Tunis,
- à l'alimentation des zones industrielles de Grombalia et de Bouargoub de gaz naturel.

Désignation	Quantité
Poste de détente 76/20 bar avec filtration et chauffage électrique du gaz, équipé de deux rampes de détente 5.000 Nm ³ /h chacune, by pass, compteur à turbine, correcteur (PTZ) et matériel d'essai et de mesure	2
Poste d'odorisation du gaz au THT de capacité 100.000 Nm ³ /h – 20 bars	1
Poste d'odorisation du gaz au THT de capacité 15.000 Nm ³ /h – 20 bars	1
Poste d'odorisation du gaz au THT de capacité 5.000 Nm ³ /h – 20 bars	2
Pièces de sécurité pour les postes de détente :	
- détendeur complet	2
- kit complet pour entretien détendeur	4
- soupape de sûreté	2
- kit entretien de sécurité	2
- enregistreur de pression et de température (0 à 100 bars – 10°/50° C)	2
- enregistreur de pression et de température (0 à 50 bars – 10°/50° C)	2
- filtre	20
Pièces de sécurité pour les postes d'odorisation :	
- Motopompe	2
- burette	4
- contrôleur de niveau électro-magnétique	4
- électro-vanne	4
- filtre	4
- tube en inox	100 mètres
- raccord en inox	200
- analyseur de THT portable	2

Décret n° 2001-2433 du 16 octobre 2001, accordant à la société "Golf des Oasis" les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 17 mai 2001,

Vu l'avis des ministres du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du développement économique et de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – La société "Golf des Oasis" bénéficie, dans le cadre de la réalisation d'un terrain de golf à Tozeur, de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure, relatives au drainage des eaux traitées de la station d'assainissement de Tozeur au profit de ce projet, et ce, dans la limite d'un million de dinars (1,0 MD).

Art. 2. – En cas de non respect par le promoteur de ses engagements, l'avantage objet de ce décret sera retiré, et ce, conformément à la législation en vigueur.

Art. 3. – Les ministres des finances, du tourisme, des loisirs et de l'artisanat, du développement économique et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des finances du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'application des articles 26 à 26 terdecies du code des douanes.

Le ministre des finances,

Vu le code des douanes, tel que modifié par la loi n° 2001-92 du 7 août 2001 et notamment l'article 26 quaterdecies dudit code.

Arrête :

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Lors de la détermination , par application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est pris comme base pour l'évaluation en douane.

Art. 2. - Lorsque des marchandises déclarées à la douane constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer, aux fins de l'article 26 bis paragraphe 1 du code des douanes, est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.

Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise à la consommation de la marchandise à évaluer.

Art. 3. - Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 26 bis paragraphe 1 du code des douanes comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des services des douanes concernés que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées.

Art. 4. - Si, par application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte :

a) ni à une activité visée à l'article 26 bis paragraphe 3 point b) du code des douanes,

b) ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 26 nonies du code des douanes.

Art. 5. - 1 - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 bis paragraphe 3 point b) du code des douanes, l'expression "les activités se rapportant à la commercialisation" signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question , ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes.

2 - De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.

Art. 6. - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 sixies paragraphe 1 point b du code des douanes, "la date la plus proche" est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Art. 7. - Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée , les services des douanes informent le déclarant , s'il en fait la demande ,de la source de ces renseignements , des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données , sous réserve des dispositions de l'article 26 terdecies paragraphe 2 du code des douanes.

Art. 8. - Lorsque les contenants visés à l'article 26 nonies paragraphe 1 point a) deuxième tiret du code des douanes doivent faire l'objet d'importations répétées , leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité admis.

Art. 9. - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies du code des douanes, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.

**DISPOSITIONS RELATIVES AUX REDEVANCES
ET DROITS DE LICENCE**

Art. 10. - 1 - Au fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point c du code des douanes, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant :

- à la fabrication de la marchandise importée notamment les brevets, les dessins, les modèles, les savoir-faire en matière de fabrication,

- à la vente pour l'exportation de la marchandise importée notamment les marques de commerce ou de fabrique et les modèles déposés,

- à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée notamment les droits d'auteur , les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée.

2 - Indépendamment des cas prévus à l'article 26 nonies paragraphe 4 du code des douanes, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 26 bis dudit code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer que si le paiement :

- est en relation avec la marchandise à évaluer et,

- constitue une condition de vente de cette marchandise.

Art. 11. - 1 - Lorsque la marchandise importée constitue seulement un intrant ou un élément constitutif de marchandises fabriquées en Tunisie, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.

2 - L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, tels qu'une dilution, un emballage ou un conditionnement n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit considéré comme se rapportant aux marchandises importées.

3 - Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres intrants ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables.

Art. 12. - La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si :

- la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,

- ces marchandises sont commercialisées sous la marque apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé, et

- l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Art. 13. - 1 - Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 10 paragraphe 2 de cet arrêté ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

2 - Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.

3 - Toutefois, le calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence indépendamment du prix de la marchandise importée n'exclut pas que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence soit en relation avec la marchandise à évaluer.

Art. 14. - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point c du code des douanes, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.

DISPOSITIONS RELATIVES AU LIEU D'INTRODUCTION EN TUNISIE

Art. 15. - 1 - Pour l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point e) et de l'article 26 decies point a) du code des douanes, on entend par "lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie" :

- a) pour les marchandises acheminées par voie maritime : le port de débarquement ou le port de transbordement pour autant que le transbordement ait été autorisé par les services des douanes de ce port,

- b) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, ou par voie routière : le lieu du premier bureau de douane,

- c) pour les marchandises acheminées par voie aérienne : le premier aéroport d'arrivée dans le territoire douanier de la Tunisie,

- d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies : le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Tunisie.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE TRANSPORT

Art. 16. - Aux fins de l'application des dispositions de l'article 26 nonies paragraphe 1 point e) et de l'article 26 decies point a) du code des douanes:

- a) lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Tunisie, à moins que ne soit fournie aux services des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Tunisie,

- b) lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport en Tunisie ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des services des douanes que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination,

- c) lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

Art. 17. - 1 - Les taxes postales frappant, jusqu'au lieu de destination, les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues en Tunisie.

2 - Toutefois, l'incorporation de ces taxes ne donne pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.

3 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services express postaux.

LA DECLARATION DES ELEMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE

Art. 18. - 1 - Lorsque la valeur en douane est déterminée par application des dispositions des articles 26 bis, 26 quater ou 26 quinquies du code des douanes, une "déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane" est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. Cette déclaration est établie sur un formulaire correspondant au modèle figurant en annexe du présent arrêté, accompagné, le cas échéant, d'une ou de plusieurs copies du modèle figurant à la page 2 de ce formulaire.

2 - La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane prévue au paragraphe 1 ci-dessus est faite par une personne habilitée à déclarer les marchandises en détail conformément aux articles de 74 à 80 du code des douanes.

3 - Les services des douanes peuvent renoncer à exiger que cette déclaration soit établie sur un formulaire, tel que mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 26 bis du code des douanes.

En pareil cas , la personne visée au paragraphe 2 du présent article est tenue de fournir , ou de faire fournir, aux services des douanes toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code. De telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les services des douanes.

4 - Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1 ci-dessus vaut, sans préjudice des dispositions répressives prévues par la législation en vigueur, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 du présent article, en ce qui concerne :

- l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,
- l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments.

Et vaut également l'engagement de sa part de fournir toute information ou document supplémentaire nécessaires pour la détermination de la valeur en douane des marchandises à évaluer.

Art. 19. - 1 - Sauf s'il est indispensable pour la liquidation correcte des droits et taxes à l'importation, les services des douanes renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 18 paragraphe 1 ci-dessus, notamment:

a - lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas le montant de 1000 Dinars par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire,

b- lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial,

c - lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif des droits de douane ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une réglementation douanière spécifique,

d - lorsque les marchandises importées sont évaluées sur la base de prix fixés administrativement en vertu des dispositions légales en vigueur,

e - les marchandises périssables, lorsque la réglementation en vigueur prévoit d'autres méthodes de fixation de la valeur pour ces marchandises,

f - lorsque les marchandises sont importées par les voyageurs,

g - lorsque les marchandises importées sont usagées ou d'occasion.

Art. 20. - La personne visée à l'article 18 paragraphe 2 du présent arrêté doit présenter aux services des douanes un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée.

Art. 21. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 octobre 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS RELATIFS A LA VALEUR EN DOUANE

1 - NOM ET ADRESSE DU VENDEUR (en caractères d'imprimerie)	A USAGE ADMINISTRATIF	
2a NOM ET ADRESSE DE L'ACHETEUR (en caractères d'imprimerie)		
2b NOM ET ADRESSE DU DECLARANT		
NOTE IMPORTANTE Le déclarant de la valeur qui signe et dépose la présente déclaration s'engage quant à l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant sur ce formulaire et sur toute feuille supplémentaire jointe et quant à l'authenticité de tout document présenté à l'appui de ces éléments. Le déclarant de la valeur s'engage également à fournir toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.	3 - CONDITIONS DE LIVRAISON	
	4 - NUMERO ET DATE DE LA FACTURE	
	5 - NUMERO ET DATE DU CONTRAT	
6 - Numéro et date de toute décision douanière concernant les cases n° 7 et 9		Marquer d'un X la case appropriée
7 - a) L'acheteur et le vendeur sont-ils liés au sens de l'article 26 parag 2 du code des douanes? si "NON" passez à la case n° 8		☐ OUI ☐ NON
b) Des liens ont-ils INFLUENCE le prix des marchandises importées?		☐ OUI ☐ NON
c) (réponse facultative) La valeur transactionnelle concernant les marchandises importées est-elle TRES PROCHE d'une valeur mentionnée à l'article 26 bis parag 2 b du code des douanes? Si "OUI", veuillez donner des explications détaillées:		☐ OUI ☐ NON
8 - a) Existe-t-il des RESTRICTIONS concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui: - sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques, - Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou - n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises? b) La vente ou le prix est-il subordonné à des CONDITIONS ou à des PRESTATIONS dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer? Spécifiez la nature des restrictions, conditions ou prestations selon le cas.		
Si la valeur des conditions ou prestations est déterminable, indiquez le montant dans la case 11b.		
9 - a) Existe-t-il des REDEVANCES et des DROITS DE LICENCE relatifs aux marchandises importées que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente?		☐ OUI ☐ NON
b) La vente est-elle conditionnée par un accord aux termes duquel une partie du produit de toute REVENTE, CESSION ou UTILISATION ultérieure des marchandises revient, directement ou indirectement, au vendeur?		
Si vous répondez "OUI" à l'une de ces questions, spécifiez les conditions et, si possible, indiquez les montants dans les cases n° 15 et n° 16.		
(*) NOTES RELATIVES A LA CASE N° 7 1 - DES PERSONNES NE SERONT REPUTÉES ÊTRE LIÉES QUE : a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre. b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés. c) si l'une est l'employeur de l'autre d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une ou de l'autre. e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement. f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne. g) si ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. 2 - Le fait que l'acheteur et le vendeur sont liés, n'empêche pas nécessairement l'emploi d'une valeur transactionnelle (voir l'article 26bis paragraphe 2 a du code des douanes)		10 a) Nombre de feuilles supplémentaires : 10 b) lieu : Date : Signature :

A USAGE ADMINISTRATIF			
		Article	Article
A. Base de Calcul	11 a) Prix net dans la MONNAIE DE FACTURATION (prix effectivement payé ou prix à payer pour règlement au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane)		
	b) Paiements indirects- (voir case 8b) (taux de conversion).		
	12 Total A en Dinars :		
B ADDI- TIONS : Coûts en Dinars NON COMPRIS dans A ci- dessus(*)	13 - Coûts supportés par l'acheteur :		
	a) commissions, à l'exception des commission d'achat		
	b) frais de courtage		
	c) contenants et emballages		
Indiquez ci-après les éven- tuelles décisions antérieures des auto- rités dou- anières en rapport direct avec ces questions	14 - Produits et services fournis par l'acheteur , sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées:		
	Les valeurs indiquées seront imputées le cas échéant , de façon appropriée.		
	a) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées .		
	b) outils , matrices , moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées .		
	c) matières consommées dans la production des marchandises importées		
	d) travaux d'ingénierie , d'étude , d'art et de design, plans et croquis exécutés ailleurs qu'en Tunisie et nécessaires pour la production des marchandises importées.		
	15 -Redevance et droits de licence (voir case 9 a)		
	16- Produit de toute revente , cession ou utilisation ultérieure revenant au vendeur (voir case 9b)		
	17 - Frais de livraison jusqu'.....(lieu d'introduction)		
	a) frais de transport		
	b) frais de chargement et de manutention		
	c) assurance		
C- DEDUC TIONS : Coûts en Dinars COMPRIS DANS A CI-DESSUS (*)	18- Total B		
	19 - Frais de transport après l'arrivée au lieu d'introduction		
	20 -Frais relatifs à des travaux de construction, d'installation de montage ,d'entretien ou d'assistance technique entrepris après l'importation.		
	21 - Autres frais (spécifiez)		
	22- Droits de douane et taxes à payer en Tunisie en raison de l'importation ou de la vente des marchandises		
	23- Total C		
24 - VALEUR DECLAREE (A+B -C)			
(*) Lorsque des montants sont payables en MONNAIE ETRANGERE ,indiquez ici le montant en monnaie étrangère et le taux de conversion se rapportant à chaque élément et par article.			
Référence	Montant	Montant de conversion	

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 17 octobre 2001.

Monsieur Abdel Karim Merdassi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne d'assurances et de réassurances, et ce, en remplacement de Monsieur Ibrahim Erriahi.

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 17 octobre 2001.

Monsieur Bechir Trabelsi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tuniso-saoudienne d'investissement et de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Moncef Chaffar.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 2001-2434 du 16 octobre 2001, relatif à la prorogation de la durée d'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière d'habitation dans le périmètre d'intervention foncière à Hmadet Douik, gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 et notamment son article 35,

Vu le décret n° 74-33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2001-986 du 3 mai 2001,

Vu le décret n° 97-2541 du 29 décembre 1997, relatif à la création d'un périmètre d'intervention foncière au profit de l'agence foncière d'habitation dans la zone de Hmadet Douik, gouvernorat de Sousse,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Est prorogé, pour une durée de deux ans, l'exercice du droit de priorité à l'achat au profit de l'agence foncière d'habitation sur les immeubles situés dans le périmètre d'intervention foncière à Hmadet Douik, gouvernorat de Sousse, créé par le décret susvisé n° 97-2541 du 29 décembre 1997.

Art. 2. - Le ministre de l'équipement et de l'habitat et le président-directeur général de l'agence foncière d'habitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 octobre 2001.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 17 octobre 2001.

Monsieur Mohamed Boudaya est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie franco-tunisienne du pétrole, et ce, en remplacement de Monsieur Mustapha Bahia.

Par arrêté des ministres du développement économique et de l'industrie du 17 octobre 2001.

Monsieur Ridha Hambli Bouterrâa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société tunisienne du sucre en remplacement de Monsieur Mohamed Faouzi Ben Arab, et ce, à partir du 8 août 2001.

Par arrêté du ministre du développement économique du 17 octobre 2001.

Monsieur Lotfi Sassi est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société les ciments de Bizerte, et ce, en remplacement de Monsieur Sami Zoubaïdi.

Par arrêté du ministre du développement économique du 17 octobre 2001.

Monsieur Mouldi M'hadbi est nommé membre représentant le ministère du tourisme, des loisirs et de l'artisanat au conseil d'entreprise de l'office du développement du centre Ouest, et ce, en remplacement de Monsieur Rachid Ghorbel.

Liste des agents à promouvoir au grade d'analyste au titre de l'année 2000

Monsieur Hafidh Rahoui.